

Exemples de contrats et d'ententes

9567-0048 Québec inc. — 60sec-Paiement

Pièce jointe à la demande d'enregistrement d'un fournisseur de services de paiement

Banque du Canada — Loi sur les activités associées aux paiements de détail — question 6.2

Demandeur : 9567-0048 Québec inc., NEQ 1182124850, 102 chemin Miltimore, Sutton (Québec) J0E 2P0

Nom commercial : 60sec-Paiement

Personne désignée : Yves Perron, président-directeur général — y@le102.ca — 514-885-9351

Date prévue de lancement : 1^{er} avril 2027

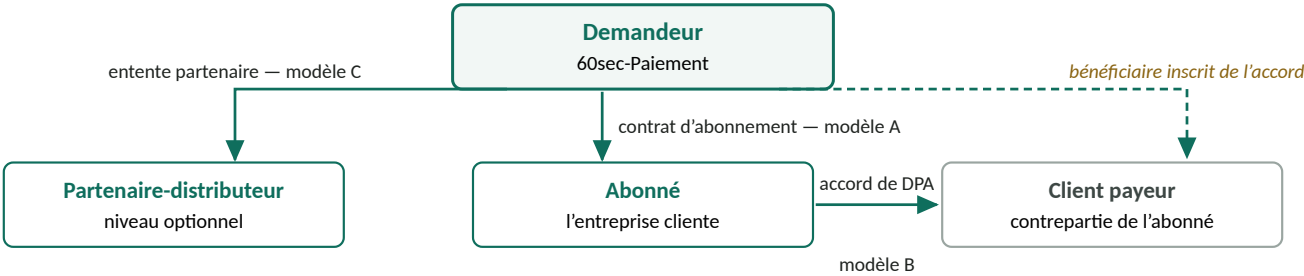
Version : 1.0 — 8 septembre 2026

La présente pièce réunit les modèles d'ententes qui lieront le demandeur à ses abonnés et à ses partenaires-distributeurs, ainsi que le modèle d'accord de débit préautorisé que l'abonné fera signer à son payeur. Elle se lit avec la description des services jointe à la question 6.1, dont elle reprend les mécanismes, et avec les diagrammes joints à la question 6.3.

1. Objet et statut des documents joints

Ce que sont ces documents, et ce qu'ils ne sont pas. Les trois modèles reproduits ci-après sont des **projets**, rédigés pour exposer à la Banque du Canada la substance des engagements que le demandeur entend prendre et faire prendre. Ils n'ont pas été signés, et leur rédaction juridique définitive appartient au conseiller juridique du demandeur. Ils sont joints parce qu'un régulateur doit pouvoir vérifier que les règles décrites à la question 6.1 se retrouvent effectivement dans les liens contractuels, et non seulement dans la description du service.

Les liens contractuels du dispositif



L'accord de débit préautorisé est signé entre le payeur et l'abonné, mais c'est le demandeur qui en est le bénéficiaire inscrit auprès de l'institution parraine, et qui répond de sa validité devant la règle H1.

Modèle	Parties	Objet
A	Demandeur et abonné	Contrat d'abonnement : accès à la plateforme, fonctionnement du solde et de la réserve, obligations de l'abonné, traitement des retours, suspension et résiliation.
B	Payeur et abonné demandeur bénéficiaire inscrit	Accord de débit préautorisé, portant les mentions exigées par la règle H1 de Paiements Canada.
C	Demandeur et partenaire-distributeur	Entente de distribution : provisionnement d'abonnés, absence d'accès aux fonds, obligations de signalement.

L'entente avec l'institution financière parraine, celle avec le partenaire de virement et celle avec l'hébergeur relèvent de la section 13 de la demande et ne sont pas reproduites ici.

2. Modèle A — Contrat d'abonnement

Les articles reproduits ci-après sont ceux qui intéressent la supervision. Les stipulations commerciales ordinaires — tarification détaillée, propriété intellectuelle, limitation de responsabilité, droit applicable — figurent au contrat complet et ne sont pas reprises ici.

Contrat d'abonnement à la plateforme 60sec-Paiement

Modèle — projet soumis à validation juridique

1. Objet. Le fournisseur donne à l'abonné accès à une plateforme d'exécution de paiements qui encaisse des sommes auprès des contreparties désignées par l'abonné, détient ces sommes dans un compte en fiducie, et décaisse vers les bénéficiaires que l'abonné désigne. Le fournisseur agit en son propre nom et pour le compte de l'abonné ; il n'est ni le mandataire ni l'associé de celui-ci pour ses activités commerciales.

2. Détention des fonds. Les sommes encaissées pour le compte de l'abonné sont détenues dans un compte en fiducie à vocation unique, distinct des fonds propres du fournisseur. Le solde de l'abonné constitue une obligation du fournisseur envers lui ; il ne s'agit ni d'un dépôt bancaire, ni d'un placement, et il ne porte pas intérêt.

3. Réserve. Le fournisseur retient sur le solde de l'abonné une réserve égale à 10 % du volume de débits des trente derniers jours, libérée par tranches à l'expiration du délai de contestation applicable. La réserve demeure la propriété de l'abonné et n'est pas une garantie consentie au fournisseur ; elle rend une portion du solde temporairement indisponible.

4. Délai de retenue. Les sommes encaissées demeurent indisponibles pendant cinq jours ouvrables suivant leur règlement. Aucun décaissement n'est possible au-delà du solde disponible, réserve déduite : le fournisseur n'accorde aucun découvert, aucune avance et aucun financement.

5. Ententes de débit préautorisé. L'abonné garantit que chaque prélèvement qu'il demande repose sur un accord de débit préautorisé valide, conforme à la règle H1 de Paiements Canada, obtenu du payeur par une méthode commercialement raisonnable de vérification d'identité, et dont il conserve la preuve. Le fournisseur, bénéficiaire inscrit de ces accords pour le compte de l'abonné, peut en exiger la production en tout temps et procéder à leur audit.

6. Règles de Paiements Canada. L'abonné se conforme aux règles applicables aux virements et aux débits préautorisés, telles que le fournisseur les lui répercute, notamment quant au préavis de modification du montant ou de la date, au traitement des révocations et aux délais de contestation.

7. Vérification préalable et activation. Aucune fonction de paiement n'est activée avant que le fournisseur ait vérifié l'existence de l'abonné, sa propriété effective, l'absence de sanctions applicables et l'identité de son représentant autorisé, et avant que le compte bancaire de règlement soit rattaché. L'abonné informe le fournisseur de tout changement de propriété effective ou d'activité dans les dix jours.

8. Secteurs exclus. L'abonné déclare que son activité ne relève d'aucun des secteurs énumérés à l'annexe [à joindre] , et s'engage à ne pas employer la plateforme pour une activité autre que celle déclarée.

9. Utilisateurs et approbations. L'abonné désigne les personnes physiques autorisées à préparer et à approuver des opérations, et maintient cette liste à jour. Il reconnaît que les droits de préparation et d'approbation sont distincts et qu'un même compte ne peut exercer les deux sur une même opération.

10. Plafonds. Un plafond quotidien est porté à la fiche de l'abonné à l'activation. Le fournisseur peut le réviser en fonction de l'historique de retours ; une réduction motivée par un risque prend effet sans préavis.

11. Retours et frais. Un retour, un refus ou un rejet donne lieu à la contre-passation des écritures correspondantes et à des frais de 12,50 \$ par occurrence, débités du solde de l'abonné. Lorsque le solde est insuffisant, l'abonné rembourse le fournisseur sur demande.

12. Suspension. Le fournisseur peut suspendre les opérations de l'abonné, ou geler son solde, lorsque le taux de retour franchit le seuil porté à sa fiche, lorsque la preuve des accords de débit préautorisé n'est pas produite, ou lorsqu'une obligation légale l'impose. La suspension est notifiée à l'abonné, sans que le fournisseur soit tenu d'en exposer le détail lorsque la loi le lui interdit.

13. Résiliation et clôture. Chaque partie peut résilier moyennant un préavis de trente jours. La clôture est refusée tant qu'il subsiste des fonds au solde ou des opérations en cours ; le solde disponible est versé au compte de règlement de l'abonné à l'expiration des délais de contestation applicables.

14. Renseignements et conservation. Le fournisseur conserve les registres d'opérations sept ans au Canada. Les renseignements personnels des contreparties peuvent être anonymisés sur demande, sans que soient touchées les écritures comptables nécessaires à la piste d'audit.

15. Incidents. Le fournisseur avise l'abonné de tout incident ayant des répercussions importantes sur lui, selon les modalités prévues à son cadre de réponse aux incidents. L'abonné avise le fournisseur sans délai de toute compromission d'un accès, d'une clé ou d'un compte utilisateur.

3. Modèle B — Accord de débit préautorisé du payeur

Mentions exigées par la règle H1 de Paiements Canada.

Mention exigée	Article	Précision
Autorisation expresse de débiter le compte désigné	1 et 2	Avec les coordonnées bancaires et une pièce jointe justificative.
Catégorie de l'accord	3	Personnel ou entreprise : elle détermine le délai de contestation.
Montant fixe ou variable, et périodicité	4	Pour un débit occasionnel, une autorisation distincte est obtenue avant chaque prélèvement.
Préavis avant tout changement de montant ou de date	5	Au moins dix jours civils, sauf renonciation exprès du payeur.
Droit de révocation et modalités	6	En tout temps, moyennant un préavis d'au plus trente jours civils.
Énoncé du droit de recours et de remboursement	7	Quatre-vingt-dix jours civils pour un accord personnel ; dix jours ouvrables pour un accord d'entreprise.
Identité du bénéficiaire et coordonnées	8	Le bénéficiaire inscrit est nommé, et l'abonné identifié comme celui pour le compte de qui le prélèvement est effectué.

Accord de débit préautorisé

Modèle — projet soumis à validation juridique et à l'approbation de l'institution parraine

- 1. Payeur.** Nom · adresse · courriel
- 2. Compte débité.** Institution · transit · numéro de compte . Le payeur joint un spécimen de chèque ou une confirmation de son institution financière, et confirme que toutes les personnes dont la signature est requise sur ce compte ont signé le présent accord.
- 3. Catégorie.** ☐ Débit préautorisé personnel ☐ Débit préautorisé d'entreprise
- 4. Montant et périodicité.** Le payeur autorise nom de l'abonné , par l'intermédiaire de 60sec-Paiement, à prélever sur le compte désigné la somme de montant fixe, ou description de la règle de calcul du montant variable , selon la périodicité suivante : périodicité, ou événement déclencheur . Lorsque le prélèvement est occasionnel, une autorisation distincte est obtenue avant chaque prélèvement.
- 5. Modification.** Le payeur recevra un préavis écrit d'au moins **dix jours civils** avant tout changement du montant ou de la date d'un prélèvement, à moins qu'il n'y renonce par écrit. Lorsque le montant est variable, le préavis est donné selon les modalités convenues au présent accord.
- 6. Révocation.** Le payeur peut révoquer la présente autorisation en tout temps, sur préavis d'au plus **trente jours civils**, en écrivant à coordonnées de l'abonné ou en communiquant avec 60sec-Paiement. La révocation ne libère pas le payeur

de ses obligations contractuelles envers l'abonné. Un modèle de révocation et des renseignements sur ce droit peuvent être obtenus de l'institution financière du payeur ou à l'adresse paiements.ca.

7. Recours. Le payeur a certains droits de recours si un prélèvement n'est pas conforme au présent accord — par exemple s'il a été effectué sans autorisation, ou pour un montant autre que celui convenu. Pour obtenir de l'information sur ces droits, ou pour être remboursé, le payeur doit s'adresser à son institution financière, dans un délai de **quatre-vingt-dix jours civils** s'il s'agit d'un accord personnel, ou de **dix jours ouvrables** s'il s'agit d'un accord d'entreprise. D'autres renseignements sont disponibles à l'adresse paiements.ca.

8. Bénéficiaire. Les prélèvements sont effectués par **9567-0048 Québec inc., faisant affaire sous le nom 60sec-Paiement**, bénéficiaire inscrit, pour le compte de nom de l'abonné. Le nom de l'abonné apparaît sur le relevé de compte du payeur. Coordonnées du bénéficiaire : adresse · courriel · téléphone .

9. Renseignements personnels. Les renseignements fournis servent au traitement des prélèvements et sont communiqués aux institutions financières concernées à cette seule fin.

10. Signature. Signature du payeur · date — ou consentement électronique équivalent, dont la preuve est conservée.

4. Modèle C — Entente de partenaire-distributeur

Entente de distribution

Modèle — projet soumis à validation juridique

1. Objet. Le partenaire provisionne et gère, sur la plateforme du fournisseur, des abonnés qu'il recrute sous sa propre marque. Il n'exerce aucune activité associée aux paiements de détail pour son propre compte en vertu de la présente entente.

2. Absence d'accès aux fonds. Le partenaire ne détient aucun fonds d'utilisateur final, n'a accès ni au compte en fiducie ni au grand livre du fournisseur, et ne peut initier, préparer ni approuver aucune opération de paiement pour le compte d'un abonné.

3. Vérification non déléguée. La vérification d'entreprise, de propriété effective et de sanctions demeure exécutée par le fournisseur et n'est en aucun cas déléguée au partenaire. Le partenaire transmet les renseignements ; le fournisseur décide de l'activation.

4. Obligations de renseignement. Le partenaire communique au fournisseur, sans délai, tout fait porté à sa connaissance qui met en doute l'identité, la propriété effective ou l'activité déclarée d'un abonné qu'il a provisionné.

5. Incidents. Le partenaire avise le fournisseur sans délai de tout incident de sécurité ou de confidentialité touchant les données ou les accès liés à la plateforme, et coordonne sa réponse avec celle du fournisseur.

6. Marque et représentations. Le partenaire peut offrir le service sous sa propre marque, mais ne se présente pas comme un fournisseur de services de paiement enregistré ni comme le détenteur des fonds, et ne prend aucun engagement au nom du fournisseur.

7. Audit. Le fournisseur peut examiner par échantillon les dossiers des abonnés provisionnés par le partenaire, et exiger la correction de tout dossier incomplet.

8. Suspension du canal. Le fournisseur peut suspendre le provisionnement par un partenaire lorsque plusieurs abonnés recrutés par lui ont été suspendus, ou lorsque la qualité des dossiers transmis le justifie.

9. Résiliation et continuité. À la résiliation, les abonnés provisionnés par le partenaire demeurent abonnés du fournisseur, qui leur en donne avis. Le partenaire ne conserve aucun accès à leurs données.

5. Correspondance entre les engagements décrits et les clauses

Le tableau suivant permet de vérifier que chaque mécanisme décrit à la question 6.1 trouve son fondement contractuel.

Mécanisme décrit à la question 6.1	Fondement contractuel	Modèle et article
Détention des fonds en fiducie ; le solde n'est pas un dépôt	Contrat d'abonnement	A — 2
Réserve de 10 % sur trente jours, propriété de l'abonné	Contrat d'abonnement	A — 3
Délai de retenue de cinq jours ouvrables ; aucune avance	Contrat d'abonnement	A — 4
Entente valide exigée pour chaque prélèvement ; droit d'audit	Contrat d'abonnement	A — 5
Répercussion des règles de Paiements Canada	Contrat d'abonnement	A — 6
Vérification d'entreprise préalable à l'activation	Contrat d'abonnement	A — 7
Secteurs d'activité exclus	Contrat d'abonnement	A — 8
Droits distincts de préparation et d'approbation	Contrat d'abonnement	A — 9
Plafonds révisables selon l'historique de retours	Contrat d'abonnement	A — 10
Frais de retour de 12,50 \$ et contre-passation	Contrat d'abonnement	A — 11
Suspension et gel du solde	Contrat d'abonnement	A — 12
Clôture refusée s'il subsiste des fonds ou des opérations	Contrat d'abonnement	A — 13
Conservation sept ans ; anonymisation sur demande	Contrat d'abonnement	A — 14
Avis d'incident dans les deux sens	Contrat d'abonnement	A — 15
Droit de réclamation de 90 jours civils du payeur particulier	Accord de DPA	B — 7
Préavis de dix jours avant modification	Accord de DPA	B — 5
Demandeur bénéficiaire inscrit pour le compte de l'abonné	Accord de DPA	B — 8
Nom de l'abonné visible au relevé du payeur	Accord de DPA	B — 8

Mécanisme décrit à la question 6.1	Fondement contractuel	Modèle et article
Le partenaire ne détient aucun fonds	Entente de distribution	C — 2
La vérification d'entreprise n'est jamais déléguée	Entente de distribution	C — 3
Suspension d'un canal de recrutement défaillant	Entente de distribution	C — 8

Documents liés. Description des services et des processus de paiement : question 6.1. Diagrammes des processus de paiement : question 6.3. Cadre de gestion des risques opérationnels : pièce 05. Programme de conformité : pièce 11. Contrats avec les tiers : section 13.

Notes de rédaction — à retirer avant le dépôt

Point	À faire
Validation juridique	Les trois modèles sont des projets rédigés pour exposer la substance des engagements. Ils doivent être revus et arrêtés par le conseiller juridique avant toute utilisation, et avant le dépôt s'ils sont joints comme exemples signés.
Approbation de l'accord de DPA	L'institution financière parraine approuve la formulation de l'accord de débit préautorisé et peut imposer la sienne. Le modèle B est donc provisoire jusqu'à la certification technique.
Version de la règle H1	Vérifier les mentions obligatoires et les délais au regard de la version de la règle H1 en vigueur au moment du dépôt : la règle a fait l'objet de refontes récentes.
Consentement électronique	Confirmer les conditions dans lesquelles un consentement électronique vaut signature pour un accord de débit préautorisé, et la forme de preuve à conserver.
Secteurs exclus	Dresser l'annexe des secteurs d'activité exclus visée à l'article 8 du modèle A, en cohérence avec l'évaluation des risques de la pièce 11.
Clauses commerciales	Les articles non reproduits — tarification détaillée, propriété intellectuelle, responsabilité, droit applicable, règlement des différends — restent à rédiger au contrat complet.
Entité contractante	Les modèles nomment 9567-0048 Québec inc. Si l'exploitation de 60sec-Paiement est confiée à une autre société, reprendre les trois modèles et l'ensemble des pièces du dossier.